

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA

Carrera de Derecho

**Análisis de la ponderación jurídica entre la libertad de expresión y
el derecho al honor en los entornos digitales en la República
Dominicana, 2020-2026**

Rosaura Hernández

Ensayo académico corregido

Santo Domingo, República Dominicana

2026

1. Introducción

La libertad de expresión y el derecho al honor se encuentran entre los derechos fundamentales que con mayor frecuencia entran en tensión en los entornos digitales. Las redes sociales permiten que cualquier persona opine, critique, denuncie o difunda información de manera inmediata; al mismo tiempo, facilitan que una imputación falsa, un insulto o una publicación descontextualizada alcance a miles de usuarios, permanezca disponible y sea reproducida aun después de eliminada. Por ello, el problema jurídico no consiste en escoger anticipadamente cuál derecho debe prevalecer, sino en determinar, mediante criterios verificables, cuándo una expresión está protegida y cuándo genera responsabilidad por lesionar injustificadamente la dignidad, la honra o el buen nombre de otra persona.¹

La delimitación temporal 2020-2026 resulta jurídicamente relevante porque coincide con la aceleración de la comunicación digital producida durante y después de la pandemia de COVID-19, con la consolidación de las redes sociales como espacios de denuncia y fiscalización pública, y con decisiones dominicanas que han profundizado el análisis de la libertad de expresión frente al honor. Además, durante este período aumentó de manera notable la conectividad nacional. INDOTEL reportó más de ocho millones de cuentas de acceso a internet desde 2020, predominando las conexiones móviles, mientras sus memorias posteriores muestran la continuidad de políticas destinadas a ampliar la banda ancha y el uso de servicios digitales. Esta expansión incrementa el valor democrático de internet, pero también amplifica el riesgo de daños reputacionales masivos.²

En la práctica dominicana, el conflicto se observa cuando una persona publica en redes una denuncia de corrupción, un comentario sobre la conducta de un funcionario, una acusación contra un particular o contenido que mezcla hechos, opiniones e insultos. La ausencia de criterios uniformes puede producir dos resultados igualmente problemáticos: sanciones que inhiben el debate público o respuestas tardías que hacen ineficaz la protección del honor. La jurisprudencia constitucional ha reconocido que ningún derecho es absoluto y que la solución exige examinar las circunstancias concretas para armonizar los derechos enfrentados.³

1

2

La tesis de este ensayo sostiene que la libertad de expresión debe recibir una protección amplia y preferente cuando contribuye al debate sobre asuntos de interés público, pero no ampara imputaciones falsas, insultos puramente vejatorios ni divulgaciones innecesariamente desproporcionadas. En los entornos digitales dominicanos, la ponderación debe considerar no solo el contenido del mensaje, sino también su contexto, interés público, grado de diligencia, intención predominante, alcance, permanencia, posibilidad de réplica y gravedad real del daño. El objetivo general es analizar esta tensión y defender una respuesta jurídica equilibrada, compatible con la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia nacional.

2. Desarrollo

2.1. Límites jurídicos de la libertad de expresión digital

Los límites jurídicos de la libertad de expresión digital no deben confundirse con censura previa. La censura previa impide que una idea o información llegue al público antes de su difusión; la responsabilidad ulterior, en cambio, permite examinar después de publicada una expresión si esta lesionó ilegítimamente derechos ajenos. El artículo 13.2 de la Convención Americana prohíbe la censura previa como regla general, pero admite responsabilidades posteriores que estén expresamente previstas por ley y sean necesarias para proteger, entre otros bienes, los derechos o la reputación de los demás. En consecuencia, responsabilizar posteriormente a quien difama no contradice el sistema interamericano, siempre que la norma sea clara, la medida persiga una finalidad legítima y la sanción sea idónea, necesaria y proporcional.⁴

Esta distinción es esencial para evitar el llamado efecto inhibitorio. Una amenaza penal vaga, una indemnización excesiva o una orden judicial demasiado amplia puede llevar a periodistas, ciudadanos y usuarios de redes a guardar silencio incluso cuando poseen información relevante. El Tribunal Constitucional, en la Sentencia TC/0092/19, destacó que las leyes restrictivas deben ofrecer orientaciones suficientes para distinguir las expresiones

³Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015 y modificada en 2024, arts. 38, 44 y 49.

⁴Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Memoria institucional 2020; INDOTEL, Informe de gestión 2020-2024.

limitables de aquellas protegidas, y consideró desproporcionadas ciertas sanciones vinculadas a la difusión política. Por tanto, no basta con invocar el honor de manera abstracta: la restricción debe estar acompañada de una justificación concreta y estricta.⁵

John Stuart Mill defendía la discusión libre porque permite confrontar errores y evita que una sola visión se convierta en verdad incuestionable. Aplicada a la República Dominicana, esta idea protege la crítica ciudadana sobre administración pública, corrupción, servicios estatales, seguridad, justicia o actuación de funcionarios. En una democracia constitucional, una publicación incómoda no puede sancionarse solo porque produzca molestia o afecte la imagen política de una autoridad. La libertad de expresión cumple una dimensión individual, pues permite comunicar ideas, y una dimensión social, porque garantiza a la colectividad recibirlas y debatirlas. Meiklejohn vincula precisamente esa libertad con el autogobierno democrático.⁶⁷

Sin embargo, la protección preferente no equivale a inmunidad. El principio de ponderación de Robert Alexy parte de que los derechos fundamentales funcionan como principios que deben realizarse en la mayor medida posible. Cuando dos principios colisionan, el juez debe examinar: primero, si la medida restrictiva es adecuada para proteger el derecho afectado; segundo, si existe otra medida menos lesiva que produzca una protección semejante; y tercero, si el beneficio obtenido justifica el sacrificio impuesto al derecho contrario. En este caso, una orden de rectificación puede ser suficiente frente a una información errónea, mientras una condena penal podría resultar excesiva si no existe daño grave o intención difamatoria.⁸

La Constitución dominicana y la Convención Americana interactúan dentro del bloque de constitucionalidad. Los artículos 38, 44 y 49 de la Constitución protegen la dignidad, el honor, la intimidad y la libertad de expresión; a su vez, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado sirven como parámetro de interpretación y control. Esto obliga a los jueces dominicanos a leer las normas internas conforme a los estándares interamericanos, especialmente los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La armonización no

5Tribunal Constitucional dominicano, Sentencia TC/0712/23, 5 de diciembre de 2023.

6Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13.2; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cuadernillo de Jurisprudencia núm. 16: Libertad de pensamiento y de expresión (San José, 2021).

7Tribunal Constitucional dominicano, Sentencia TC/0092/19, 21 de mayo de 2019.

8John Stuart Mill, *On Liberty* (London: John W. Parker and Son, 1859).

supone que la Convención sustituya la Constitución, sino que ambas fuentes se complementan para brindar la protección más efectiva de los derechos.⁹

2.2. Vulneración del derecho al honor por publicaciones digitales

Una publicación digital vulnera el honor cuando, atendiendo a su contenido y contexto, deja de ser una crítica legítima y se convierte en imputación falsa de hechos, expresión injuriosa o difusión desproporcionada de información dañina. Para distinguir estas categorías debe observarse, en primer lugar, si el mensaje presenta hechos verificables o juicios de valor. Las opiniones no se prueban verdaderas o falsas del mismo modo que los hechos; sin embargo, pueden perder protección cuando se reducen a insultos sin relación con un debate de interés público. Una denuncia, por su parte, comunica hechos presuntamente irregulares y merece protección cuando existe una base razonable, se expresa con diligencia y no se presenta una sospecha como verdad definitiva.¹⁰

La crítica legítima suele referirse a una conducta, decisión o idea y permite al público valorar el asunto discutido. La injuria ataca directamente la dignidad mediante expresiones humillantes o vejatorias que no aportan información relevante. La difamación implica atribuir a una persona hechos determinados capaces de perjudicar su reputación ante terceros. Por ello, el análisis judicial debe identificar el sentido global de la publicación, el lenguaje utilizado, la existencia de pruebas o fuentes, la condición pública o privada de la persona afectada, la oportunidad de respuesta y la contribución real del mensaje al debate colectivo.¹¹

La viralidad añade una dimensión propia al daño. Daniel Solove explica que la reputación digital puede verse afectada de manera persistente porque terceros almacenan, copian y redistribuyen información. Una publicación borrada puede continuar circulando mediante capturas, reenvíos o cuentas ajenas. Esta realidad obliga a considerar el alcance del perfil, el número de reproducciones, la reiteración del mensaje, el uso de etiquetas, la coordinación de

9Alexander Meiklejohn, *Free Speech and Its Relation to Self-Government* (New York: Harper, 1948).

10Robert Alexy, *Teoría de los derechos fundamentales* (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993).

11Daniel J. Solove, *The Future of Reputation: Gossip, Rumor, and Privacy on the Internet* (New Haven: Yale University Press, 2007).

campañas y la facilidad con que el contenido aparece en buscadores. No toda publicación viral es ilícita, pero la difusión masiva puede aumentar la gravedad de una lesión ya existente y justificar remedios más rápidos.¹²

La Sentencia TC/0437/16 ofrece un criterio útil: el Tribunal Constitucional indicó que el pensamiento difundido en redes sociales no debe estar impregnado de frases obscenas, injuriosas o insultantes ni fundarse en informaciones irracionalmente desproporcionadas; sin embargo, protegió los comentarios del caso porque no alcanzaban ese nivel. Este razonamiento demuestra que el juez no debe sancionar automáticamente el tono fuerte. Debe comparar la intensidad de la expresión con el contexto en el que se produjo y determinar si realmente existió una afectación constitucionalmente relevante.¹³

La Sentencia TC/0712/23 reforzó la necesidad de apreciar las circunstancias concretas para armonizar libertad de expresión, honor, intimidad y dignidad. Aunque la jurisprudencia dominicana todavía puede desarrollar con mayor detalle el efecto específico de la viralidad, de este criterio se infiere que la difusión, permanencia y alcance forman parte de las consecuencias que deben valorarse. En términos prácticos, no produce el mismo impacto una frase emitida en una conversación privada que una acusación presentada como hecho cierto ante una audiencia masiva y repetida durante semanas.¹⁴

Puede ilustrarse la ponderación con un caso hipotético. Si una ciudadana publica documentos auténticos que muestran irregularidades en una institución pública, explica sus fuentes y solicita investigación, la expresión merece una protección intensa aunque afecte la imagen de los involucrados. En cambio, si afirma sin evidencia que una persona privada cometió un delito, utiliza fotografías familiares y promueve que otros usuarios la hostiguen, el peso del derecho al honor aumenta considerablemente. La diferencia no está en que una publicación sea favorable o desagradable, sino en su utilidad pública, diligencia, veracidad factual y proporcionalidad.

12Tribunal Constitucional dominicano, Sentencia TC/0437/16, 13 de septiembre de 2016.

13Tribunal Constitucional dominicano, Sentencia TC/0712/23.

14Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, Sentencia SCJ-SS-22-0563, 2 de junio de 2022.

2.3. Eficacia y suficiencia de las herramientas jurídicas

Las herramientas jurídicas dominicanas son necesarias, pero su eficacia depende de que respondan a la velocidad y permanencia del daño digital. Una tutela efectiva implica acceso real a un órgano competente, decisión motivada dentro de un plazo razonable, posibilidad de detener una violación continua y ejecución práctica del remedio ordenado. No basta con obtener una sentencia años después si la publicación permanece disponible, ha sido replicada y continúa apareciendo en búsquedas. La protección debe cesar la afectación, reparar sus consecuencias y evitar restricciones innecesarias a la expresión.¹⁵

La acción de amparo puede ofrecer una respuesta rápida cuando existe una amenaza o vulneración actual de derechos fundamentales y no hay otra vía igualmente efectiva. Su fortaleza es la celeridad y la posibilidad de ordenar medidas de protección; su límite consiste en que no debe convertirse en sustituto de procesos ordinarios complejos ni en un mecanismo automático para retirar toda publicación controvertida. Una orden indiscriminada de eliminación puede operar como censura si impide divulgar información lícita o de interés público.¹⁶

La responsabilidad civil permite reparar daños morales y patrimoniales mediante indemnización, rectificación u otras medidas. Tiene la ventaja de centrarse en la reparación y de admitir una valoración gradual del perjuicio. No obstante, puede ser lenta y, si las indemnizaciones son excesivas, generar un efecto inhibitorio semejante al de una sanción penal. Por ello, el monto debe guardar relación con la gravedad, difusión, conducta posterior del autor y capacidad real de reparación, sin convertirse en castigo ejemplarizante contra la crítica.

La vía penal debe aplicarse con especial cautela. La Ley núm. 53-07 tipifica determinadas conductas de difamación e injuria cometidas a través de medios electrónicos. La Suprema Corte de Justicia, mediante la Sentencia SCJ-SS-22-0563, precisó que la difamación electrónica es una infracción de acción pública a instancia privada y exige un proceso ordinario con fase preliminar y participación del Ministerio Público. Este criterio fortalece las garantías procesales, pero también evidencia que una persecución iniciada por la vía incorrecta puede

15Luigi Ferrajoli, *Derechos y garantías: la ley del más débil* (Madrid: Trotta, 1999); Norberto Bobbio, *El tiempo de los derechos* (Madrid: Sistema, 1991).

16Manuel Atienza, *Las razones del derecho: teorías de la argumentación jurídica* (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2005).

terminar inadmisibles sin que se examine el fondo. Tal situación muestra una limitación práctica: la complejidad procesal puede retrasar o frustrar la tutela si las partes no identifican adecuadamente el procedimiento.¹⁷¹⁸

La rectificación y el derecho de respuesta pueden ser remedios especialmente compatibles con la libertad de expresión porque corrigen o equilibran información sin suprimir necesariamente el debate. Su eficacia depende de que la aclaración alcance una audiencia comparable a la publicación original. Una rectificación escondida o tardía no repara una acusación viral. También pueden utilizarse medidas dirigidas a enlaces o copias específicas, preservando el contenido lícito y evitando órdenes generales contra plataformas o usuarios no responsables.¹⁹

Por consiguiente, la insuficiencia no proviene únicamente de la inexistencia de normas, sino de la falta de criterios uniformes, la duración de los procesos, los errores en la vía escogida y la dificultad de ejecutar remedios en un ecosistema donde el contenido se replica. Ferrajoli recuerda que los derechos requieren garantías efectivas, mientras Bobbio advierte que el problema contemporáneo no es solo proclamarlos, sino protegerlos. Una política judicial adecuada debe combinar rapidez, motivación rigurosa, remedios graduales y respeto al debate democrático.²⁰

3. Opinión personal fundamentada

A mi juicio, la libertad de expresión debe ocupar una posición preferente cuando la publicación se refiere a asuntos públicos, fiscalización ciudadana o conducta de funcionarios. Esta preferencia se justifica porque la sociedad necesita recibir información y opiniones para

17Constitución de la República Dominicana, arts. 26, 38, 44, 49 y 74.3; Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 11, 13 y 14.

18Lucía Molina Martínez, 'Honor y libertad de expresión en las redes sociales', *Derecho Privado y Constitución*, núm. 40 (2022): 225-282.

19Pablo Contreras Vásquez y Domingo Lovera Parmo, 'Redes sociales, funas, honor y libertad de expresión: análisis crítico de los estándares de la jurisprudencia de la Corte Suprema chilena', *Derecho PUCP*, núm. 87 (2021).

20Ley núm. 137-11, *Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales*, promulgada el 13 de junio de 2011.

controlar el ejercicio del poder. Sin embargo, no debe transformarse en una autorización para presentar rumores como hechos, destruir reputaciones mediante campañas coordinadas o divulgar datos privados sin relación con el interés público.

La ponderación debe comenzar identificando con precisión la naturaleza del mensaje. Una opinión expresa una valoración personal; una crítica cuestiona una conducta o decisión; una denuncia comunica hechos presuntamente irregulares y exige una base razonable; una imputación afirma que una persona realizó un hecho concreto y, por ello, requiere mayor diligencia; un insulto busca principalmente humillar y recibe menor protección. Esta clasificación no puede realizarse aislando una palabra, sino interpretando la publicación completa, sus antecedentes y la reacción que razonablemente podía producir.

También considero que la intensidad del remedio debe corresponder a la intensidad de la lesión. Ante un error corregible y de alcance limitado, puede bastar la aclaración o rectificación. Frente a una acusación falsa difundida deliberadamente a gran escala, pueden justificarse indemnización, retiro específico y otras responsabilidades. La sanción penal debe reservarse para supuestos graves y claramente definidos, porque su uso indiscriminado puede intimidar a quienes denuncian asuntos de interés público.

Atienza sostiene que una decisión jurídica legítima debe estar respaldada por razones públicas y controlables. Por ello, los tribunales dominicanos deberían explicar expresamente qué peso asignan al interés público, la veracidad o diligencia, el tono, la calidad de la persona afectada, la audiencia alcanzada y la posibilidad de reparación. Una simple afirmación de que “la libertad termina donde comienza el honor” es insuficiente si no se demuestra por qué, en el caso concreto, una medida es necesaria y por qué no existe otra menos restrictiva.²¹

La solución más coherente consiste en evitar dos extremos: censurar anticipadamente el debate público o tolerar espacios de impunidad reputacional. Proteger la crítica fuerte, satírica o incómoda fortalece la democracia; exigir responsabilidad frente a falsedades dañinas y ataques puramente vejatorios protege la dignidad. Ambos objetivos pueden coexistir cuando el juez aplica un test de proporcionalidad transparente y adopta remedios adaptados a las características del entorno digital.

²¹Ley núm. 137-11, arts. 65-93, relativos a la acción de amparo.

4. Conclusiones

La respuesta directa a la pregunta de investigación es la siguiente: el ejercicio de la libertad de expresión en los entornos digitales influye en la protección del derecho al honor porque obliga a determinar, caso por caso, si una publicación contribuye legítimamente al debate público o si causa un daño injustificado mediante falsedad, insulto, divulgación desproporcionada o falta de diligencia. La libertad de expresión debe prevalecer cuando existe interés público y una actuación responsable; el honor debe recibir mayor protección cuando la publicación atribuye hechos falsos, invade innecesariamente la vida privada o emplea expresiones puramente vejatorias.

El período 2020-2026 confirma que el aumento de la conectividad y la consolidación de las redes sociales intensificaron tanto la participación ciudadana como los riesgos reputacionales. La viralidad, permanencia y replicabilidad no eliminan las reglas tradicionales, pero modifican la gravedad del daño y la urgencia de los remedios. Por ello, los tribunales deben considerar el alcance real del mensaje y no limitarse a analizar su contenido literal.

La República Dominicana cuenta con bases constitucionales, convencionales, legales y jurisprudenciales para resolver estos conflictos. No obstante, necesita criterios más claros y constantes sobre la distinción entre opinión, crítica, denuncia, imputación e injuria, así como remedios rápidos y proporcionales. La acción de amparo, la responsabilidad civil, la rectificación y la vía penal poseen fortalezas distintas, pero ninguna debe aplicarse automáticamente.

En definitiva, proteger eficazmente el honor no exige debilitar la libertad de expresión. Exige que quien difunde hechos actúe con diligencia, que la persona afectada disponga de medios efectivos de respuesta y reparación, y que los jueces justifiquen cualquier restricción mediante legalidad, necesidad y proporcionalidad. Una ponderación rigurosa permite preservar simultáneamente la dignidad humana y la función democrática del debate digital.

Bibliografía

- Alexy, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993.
- Atienza, Manuel. Las razones del derecho: teorías de la argumentación jurídica. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2005.

- Bobbio, Norberto. El tiempo de los derechos. Madrid: Sistema, 1991.
- Botero Marino, Catalina. Libertad de expresión e internet. Washington, D.C.: Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013.
- Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015 y modificada en 2024.
- Contreras Vásquez, Pablo, y Domingo Lovera Parmo. “Redes sociales, funas, honor y libertad de expresión: análisis crítico de los estándares de la jurisprudencia de la Corte Suprema chilena”. Derecho PUCP, núm. 87 (2021).
- Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuadernillo de Jurisprudencia núm. 16: Libertad de pensamiento y de expresión. San José, 2021.
- Ferrajoli, Luigi. Derechos y garantías: la ley del más débil. Madrid: Trotta, 1999.
- Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Informe de gestión 2020-2024. Santo Domingo, 2024.
- Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Memoria institucional 2020. Santo Domingo, 2020.
- Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, promulgada el 23 de abril de 2007.
- Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, promulgada el 13 de junio de 2011.
- Meiklejohn, Alexander. Free Speech and Its Relation to Self-Government. New York: Harper, 1948.
- Mill, John Stuart. On Liberty. London: John W. Parker and Son, 1859.
- Molina Martínez, Lucía. “Honor y libertad de expresión en las redes sociales”. Derecho Privado y Constitución, núm. 40 (2022): 225-282.
- Solove, Daniel J. The Future of Reputation: Gossip, Rumor, and Privacy on the Internet. New Haven: Yale University Press, 2007.

Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala. Sentencia SCJ-SS-22-0563, 2 de junio de 2022.

Tribunal Constitucional dominicano. Sentencia TC/0092/19, 21 de mayo de 2019.

Tribunal Constitucional dominicano. Sentencia TC/0437/16, 13 de septiembre de 2016.

Tribunal Constitucional dominicano. Sentencia TC/0712/23, 5 de diciembre de 2023.